

HỆ THỐNG THANH TRA GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I . Lời mở đầu:

1. Sự cần thiết:

Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

Giảm thiểu rủi ro

Đảm bảo cho TTCK hoạt động công bằng
hiệu quả và minh bạch

HỆ THỐNG THANH TRA GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (tt)

2. Mục tiêu về công tác thanh tra, giám sát hoạt động TTCK

Công tác thanh tra giám sát là việc thực thi pháp luật chứng khoán, có vai trò quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước về TTCK

Góp phần tạo ra môi trường kinh doanh công bằng, công khai và có hiệu quả.

Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

Kiểm tra và xử phạt vi phạm

HỆ THỐNG THANH TRA GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (tt)

3. Nội dung các văn bản pháp lý về TTCK quy định công tác thanh tra, giám sát

- a. Công tác phát hành chứng khoán trên TT sơ cấp
 - + Điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục
 - + Bản cáo bạch, công bố thông tin
- b. Về vấn đề giao dịch trên TT thứ cấp
 - + Hệ thống giao dịch
 - + Thành viên
 - + ĐK trở thành thành viên
 - + Việc niêm yết và GD chứng khoán
 - + Quy định về hệ thống đăng ký, thanh toán bù trừ, lưu ký chứng khoán
- c. Hoạt động giao dịch trên TT tập trung
 - + Giám sát giao dịch mua bán từng chứng khoán, biến động giá
 - + Tổ chức thanh tra giao dịch: (giao dịch nội gián, thao túng giá cả)

TỔ CHỨC CÔNG TÁC THANH TRA, GIÁM SÁT
Gồm có 3 cấp: UBCKNN, SGDCK (Bộ phận giám sát nội bộ) và tổ chức kinh doanh chứng khoán (bộ máy kiểm soát nội bộ)

- Nguyên tắc thanh tra:

- + Tuân thủ pháp luật
- + Đảm bảo chính xác
- + Khách quan
- + Công khai, dân chủ

TỔ CHỨC CÔNG TÁC THANH TRA, GIÁM SÁT (tt)

- Đối tượng thanh tra

- + Tổ chức phát hành
- + TTGDCK
- + Công ty CK, công ty quản lý quỹ đầu tư
- + Tổ chức đăng ký, lưu ký chứng khoán
- + Người hành nghề kinh doanh CK
- + Tổ chức khác có liên quan

TỔ CHỨC CÔNG TÁC THANH TRA, GIÁM SÁT (tt)

Phạm vi thanh tra:

- + Hoạt động phát hành chứng khoán
- + Các giao dịch CK
- + Các hoạt động kinh doanh CK, đăng ký, thanh toán bù trừ, lưu ký CK
- + Công bố thông tin

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1. Khái niệm: Dựa trên hoạt động cụ thể, số liệu và tài liệu báo cáo để phân tích, đối chiếu với quy định trong văn bản pháp lý
2. Phạm vi hoạt động giám sát
 - Giám sát tổ chức niêm yết
 - Giám sát các công ty CK

HOẠT ĐỘNG THANH TRA(tt)

- Thanh tra, kiểm tra tổ chức niên yết
- Thanh tra giao dịch bất thường
- Thanh tra kiểm tra công ty chứng khoán
- Thanh tra về tính chất hoạt động CK
- Thanh tra hành vi công bằng
- Thanh tra tình hình tài chính
- Thanh tra công tác kiểm toán
- Thanh tra kế toán, kiểm soát nội bộ

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN TTCK

1. Quy định chung:

Đối tượng xử phạt

Nguyên tắc xử phạt

2. Những hành vi vi phạm

- Phát hành chứng khoán
- Hoạt động giao dịch CK
- Hành vi vi phạm quy định về cổ đông, thu tóm doanh nghiệp
- Hành vi trách nhiệm ngân hàng giám sát
- Hành vi trách nhiệm của tổ chức đăng ký thanh toán bù trừ, lưu ký chứng khoán
- Hành vi trách nhiệm chế độ báo cáo hoạt động KDCK
- Hành vi trách nhiệm công bố thông tin

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN TTCK (tt)

3. Áp dụng các hình thức phạt, mức phạt, biện pháp xử lý:

Phạt cảnh cáo

Phạt tiền

Tước quyền sử dụng giấy phép

Tịch thu toàn bộ

4. Thẩm quyền xử phạt

Thanh tra viên chuyên ngành UBCKNN

Thủ tục xử phạt

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt